

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3208/2533

การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 54

ส. เป็นลูกจ้างของโจทก์มีตำแหน่งเป็นคนการ มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นรถ ห้องน้ำและห้องส้วมบนขบวนรถไฟสายหนองคาย-กรุงเทพ ตั้งแต่รถไฟออกจาก สถานีหนองคาย ในเวลา 19 นาฬิกา ถึงเวลา 23 นาฬิกา หลังจากนั้นจนถึงเวลา 4.30 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเป็นเวลาพักผ่อน ส. จะนอนที่รถทำการพนักงานรักษารถ และ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 4.30 นาฬิกา จนถึงเวลาที่รถไฟถึงสถานีปลายทาง การที่ ส. ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องเดินทางไปกับขบวนรถไฟ การพักผ่อนบนขบวนรถไฟก็ เพื่อให้ส.ได้ปฏิบัติงานต่อหลังจากพักผ่อนแล้วจึงเป็นหน้าที่ของส.ที่จะต้องอยู่พักผ่อน ในขบวนรถไฟ ฉะนั้น การที่ ส. พลัดตกจากขบวนรถไฟจนถึงแก่ความตายในช่วง เวลาที่พักผ่อนบนรถไฟ จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ตามความหมายของคำว่า "ประสบอันตราย" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 เวลาประมาณ 24 นาฬิกาอันอยู่ในช่วงเวลาที่นายสม ทองสว่าง ลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งคนการ ฝ่ายการเดินรถ ซึ่งโจทก์จัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดในขบวนรถด่วนสายหนองคาย-กรุงเทพ กำลังพักผ่อนอยู่ในรถทำการพนักงานรักษารถ นายสมได้ลุกขึ้นปิดประตูรถเนื่องจากอากาศหนาวแล้วพลัดตกจากขบวนรถไฟได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย ครั้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 นางจำเนียร ทองสว่างภริยานายสมผู้ตายได้ยื่นคำร้องขอเรียกเงินทดแทน ต่อพนักงานเงินทดแทน ซึ่งพนักงานเงินทดแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ได้มีคำสั่งที่ 265/2532 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2532 ให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่นางจำเนียร ทองสว่าง เป็นรายเดือนเดือนละ 2,043 บาท มีกำหนด 5 ปี และจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 โจทก์เห็นว่านายสมผู้ตายปิดประตูรถที่ทำการพนักงานรักษารถซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การงานของนายสมผู้ตาย ทั้งมิใช่เป็นเวลาทำงาน การที่นายสมผู้ตายกระทำการดังกล่าวแล้วพลัดตกจากขบวนรถไฟถึงแก่ความตาย ไม่ถือว่านายสมผู้ตายประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนต่อจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 จำเลยมีคำสั่งที่ 19/2533 ลงวันที่ 24 เมษายน 2533 สั่งยืนโดยให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 คำวินิจฉัยของจำเลยยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและไม่ชอบด้วยเหตุผล ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์เงินทดแทนที่ 19/2533 ลงวันที่ 24 เมษายน 2533 ของจำเลย

จำเลยให้การว่า นายสมผู้ตายเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งคนรถมีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นรถ ห้องน้ำ ห้องส้วมในขบวนรถไฟ ต้องเดินทางและนอนค้างบนขบวนรถเพื่อประโยชน์แก่การทำงานให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง การที่นายสมผู้ตายลุก

ขึ้นปิดประตูรัถแล้วเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากขบวนรถไฟถึงแก่ความตาย ถือว่า
เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์
จ่ายเงินทดแทนและค่าทำศพเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องโจทก์

วันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า นายสมผู้ตายเป็นลูกจ้าง
ของโจทก์ตำแหน่งคนการ มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นรถห้องน้ำและห้องส้วมใน
ขบวนรถไฟ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2531 นายสมผู้ตายจะต้องปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถไฟ
สายหนองคาย-กรุงเทพ ซึ่งออกจากสถานีรถไฟหนองคายเวลา 19 นาฬิกา กำหนด
ถึงสถานีรถไฟกรุงเทพเวลา 6 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น นายสมผู้ตายจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่รถไฟออกจากสถานีรถไฟหนองคายจนถึงเวลา 23 นาฬิกา หลังจากเวลา
23 นาฬิกา จนถึงเวลา 4.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นเป็นเวลาพักผ่อน นายสมผู้ตายจะ
นอนที่รถทำการพนักงานรักษารถ ไม่มีการทำความสะอาดพื้นรถ ห้องน้ำและห้อง
ส้วมในเวลาพักผ่อน และจะเริ่มปฏิบัติงานต่อตั้งแต่เวลา 4.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
จนถึงเวลารถไฟถึงสถานีรถไฟปลายทาง วันเกิดเหตุนายสมผู้ตายได้ปฏิบัติหน้าที่
จนถึงเวลา 23 นาฬิกา จึงพักผ่อนโดยนอนที่รถทำการพนักงานรักษารถครั้นเวลา
ประมาณ 0.15 นาฬิกา ของวันที่ 24 ธันวาคม 2531 นายสมผู้ตายได้ลุกขึ้นมาปิด
ประตูรถทำการพนักงานรักษารถเนื่องจากอากาศหนาวประตูดังกล่าวเปิดแง้มไว้เล็กน้อย
เพียงระบายอากาศ เนื่องจากประตูผิวดการเปิดปิดต้องดันอย่างแรง นายสมผู้ตาย
ได้ขยับดันประตูออกเพื่อจะปิดอีกจังหวะหนึ่ง แต่เมื่อผลัดดันประตูเปิดออกปรากฏว่า
เกิดเสียงจิ้งหะ มือหลุดจากสลักประตู นายสมผู้ตายพลัดตกลงไปได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา แล้วโจทก์จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลแรงงานกลาง พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาพักผ่อนของนายสมผู้ตายเพื่อเตรียมปฏิบัติงานตามเวลา โจทก์มิได้มอบหมายงานสิ่งใดให้ปฏิบัติ การที่นายสมผู้ตายพลัดตกจากขบวนรถไฟจนถึงแก่ความตาย ไม่ใช่เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า นายสมผู้ตายมีตำแหน่งเป็นคนการ มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นรถ ห้องน้ำและห้องส้วมในขบวนรถไฟ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2531 นายสมผู้ตายจะต้องปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถไฟสายหนองคาย-กรุงเทพตั้งแต่รถไฟออกจากสถานีรถไฟหนองคายในเวลา 19 นาฬิกา จนถึงเวลา 23 นาฬิกา หลังจากนั้นจนถึงเวลา 4.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นเป็นเวลาพักผ่อน นายสมผู้ตายจะนอนที่รถทำการพนักงานรักษารถ แล้วเริ่มปฏิบัติงานต่อตั้งแต่เวลา 4.30 นาฬิกา จนถึงเวลาที่รถไฟถึงสถานีรถไฟปลายทาง ศาลฎีกาเห็นว่า แม้หน้าที่ที่นายสมผู้ตายจะต้องปฏิบัติในขบวนรถไฟจะเป็นการทำความสะอาดพื้นรถห้องน้ำและห้องส้วม แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นายสมผู้ตายจะต้องเดินทางไปกับขบวนรถไฟด้วยการที่ให้นายสมผู้ตายพักผ่อนหลังจากทำงานตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาของวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ถึงเวลา 4.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นก็เพื่อให้ นายสมผู้ตายได้มีเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วจะได้เริ่มปฏิบัติงานต่อหลังจากที่ได้พักผ่อนแล้วจนถึงเวลาที่รถไฟถึงสถานีรถไฟปลายทาง ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายสมผู้ตายที่จะต้องอยู่พักผ่อนในขบวนรถไฟเพื่อเริ่มปฏิบัติงานต่อไป ดังนั้นการที่นายสมผู้ตายพลัดตกจากขบวนรถไฟจนถึงแก่ความตายในช่วงเวลาที่นายสมผู้ตายพักผ่อนหลังจากที่ได้ทำงานมาแล้ว จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างตามความหมายของคำว่า "ประสบอันตราย" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ฅนนั้นท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>